HOFOR A/S

Fjernkøling

Telefon +45 3395 3395

Direkte +45 2795 4806

E-mail joni@hofor.dk

Dato 17. juni 2014

Bilag 3 til entreprisekontrakt

Krav om beskæftigelse af praktikanter og ledige

PROJEKTNR. 523-11-05-12
DOKUMENTNR. 2014-6510-HV KVS U16
VERSION 1.0
UDGIVELSESDATO 17.06.2014
UDARBEJDET IDSY HOFOR A/S
KONTROLLERET IDSY HOFOR A/S
GODKENDT JONI- HOFOR A/S

Bilag 3 til entreprisekontrakt

Krav om beskæftigelse af praktikanter og ledige

1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 1 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde kontrakten, besættes med en eller flere praktikant(er). En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikant(er) i en kortere periode, forudsat at der samlede antal arbejdstimer, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af 1 årsværk praktikant(er) i kontraktens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige 1 årsværk praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved kontraktens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som kontrakten omhandler. Såfremt opgavens omfang efter kontraktens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende.

2. Forpligtelsen til at beskæftige 1 årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med virksomheden. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på www.praktikpladsen.dk eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelsen.

3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af 1 antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring elle opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt ”praktikant”). Såfremt bygherren efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikant(er) til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige 1 årsværk praktikant(er).

4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af 1årsværk praktikant(er) er opfyldt.

5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er) er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder

entreprenøren handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikant(er) vil blive betragtet som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav

a) at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausuls pkt. 2 og 3, eller
b) at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten.

6. Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af 1 antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af kontrakten. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav

c) at kræve en bod på DKK 5.000 pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. denne klausul pkt. 2 og 3, eller
d) at ophæve kontrakten som misligholdt efter de bestemmelser, som er fastlagt i kontrakten.

7. Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK 100.000 pr. manglende årsværk praktikant. Såfremt entreprenøren mangler at beskæftige 0,5 årsværk praktikant(er) ifalder denne altså en bod på DKK 50.000.